

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1642/2534

นาย ประดิษฐ์ อนุสรณ์ พา ณิชกุล กับ
พวก

โจทก์

นาง สาคร นพเจริญกุล โดย นายสม
ศักดิ์ นพเจริญกุล

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1562, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 167, มาตรา 225, มาตรา 247, มาตรา 249

จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของมารดาโจทก์ แม้จำเลยที่ 1 เป็นยาย ของโจทก์ แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการที่จำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินมรดกของมารดาโจทก์ให้ตนเองและให้จำเลยที่ 2 นั้น เป็นกรณีพิพาทระหว่างโจทก์กับกองมรดกของผู้ตาย ซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดก หาได้ฟ้องในฐานะส่วนตัวที่จำเลยที่ 1 เป็นยาย อันจะพึงถือว่าเป็นกรณีพิพาทระหว่างหลานกับยาย ไม่ แม้จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 2 เข้าเป็นคู่ความแทน ก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องของโจทก์กลายเป็นฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัว จึงไม่ต้องห้ามตามป.พ.พ. มาตรา 1562. โจทก์เป็นทายาทของผู้ตาย ฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายว่าจัดการมรดกโดยไม่ชอบขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินพิพาทอันเป็นมรดกของผู้ตาย จำเลยที่ 1 ตกอยู่ ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแทนทายาททั้งหมด จึงไม่อาจยกอายุความมรดก 1 ปี ตาม ป.พ.พ.

มาตรา 1754 ขึ้นต่อผู้โจทก์ได้ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ทรัพย์พิพาทมิใช่มรดกของผู้ตาย เพราะจำเลยที่ 1 และสามมีชื่อทรัพย์พิพาททั้งสองแปลง โดยใส่ชื่อผู้ตายและบุคคลอื่นไว้แทนแต่จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ การกำหนดให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับหรือไม่ อยู่ในดุลพินิจ ของศาลที่จะพิพากษาเช่นนั้นได้.

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทของโจทก์และเป็นผู้จัดการมรดกของมารดาโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้โอนทรัพย์มรดกของมารดาโจทก์เป็นของตนเองและของจำเลยที่ 2 ขอให้เพิกถอนการโอน

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทั้งสี่ทราบว่าเจ้ามรดกถึงแก่กรรมแล้ว แต่ใช้สิทธิเรียกร้องเกินกว่า 1 ปี คดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เป็นยายของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ดังนั้น โจทก์ทั้งสามจึงฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุพการีไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 ส่วนโจทก์ที่ 1 ฟ้องเกินกว่า 1 ปีนับแต่รู้ถึงการตายของเจ้ามรดก จึงขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัว แต่เป็นการฟ้องที่จำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกได้จัดการมรดกโดยมิชอบ จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1562 และคดีโจทก์ทั้งสี่ไม่ขาดอายุความ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นประการแรกว่า ฟ้องของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 หรือไม่ ปัญหานี้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย โดยกล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินมรดกให้แก่ตนเองกับจำเลยที่ 2 เป็นการไม่ชอบ เห็นว่าเป็นกรณีพิพาทระหว่างโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กับกองมรดกของผู้ตาย ซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 หาได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวที่จำเลยที่ 1 เป็นยายของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 อันจะพึงถือว่าเป็นกรณีพิพาทระหว่างหลานกับยายไม่แม้จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมไปในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 2 เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 ก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ที่ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตาย กลายเป็นการฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา ฟ้องของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาต่อไปว่า โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรมเกินกว่า 1 ปี จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 แล้วนั้น เห็นว่าโจทก์ทั้งสี่เป็นทายาทฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายว่าจัดการมรดกโดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินพิพาทอันเป็นมรดกของผู้ตาย จำเลยที่ 1 ตกอยู่ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแทนทายาททั้งหมดเท่านั้น จะยกอายุความมรดก 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสี่หาได้ไม่ คดีโจทก์ทั้งสี่จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า ททรัพย์พิพาทไม่เป็นมรดกของผู้ตาย เพราะจำเลยที่ 1 และสามีชื่อทรัพย์พิพาททั้งสองแปลงแต่ใส่ชื่อผู้ตายและบุคคลอื่นไว้แทนนั้น เห็นว่า ข้อฎีกาดังกล่าวจำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

อนึ่ง ที่โจทก์ทั้งสี่แก้ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองควรรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมตลอดจนค่าทนายความแทนโจทก์ทั้งสี่ในศาลล่างทั้งสองนั้น เห็นว่าการให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับอยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะพิพากษาเช่นนั้นได้"

พืฬากษายึน.

(ประกาศนียบัตรการงานวิชา-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ความในมาตรา 1562 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ว่าผู้ใดจะฟ้อง
 บุพการีของตนเป็นคดีแพ่งคดีอาญาก็ได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ
 อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้" นั้นมุ่งหมายมิให้บุตรหลานฟ้องบุพการีอันได้แต่บิดา
 มารดาปู่ย่าตายาย ของตนไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาอันแสดงให้เห็นว่าสังคม
 ไทยเรานั้นต้องให้ความสำคัญนับถือบุพการีเป็นสำคัญเพราะหากขาดเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้

แล้ว สังคมไทยจะสับสนวุ่นวาย ไม่มีความเคารพยำเกรงผู้หลักผู้ใหญ่ แม้แต่บิดา มารดา ปู่ย่าตายายของตนก็ยังฟ้องร้องในโรงศาลได้ ความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรบทกฎหมายดังกล่าวจึงชอบด้วยเหตุผล อย่างไรก็ดี กฎหมายก็มีทางออกให้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ที่ถูกต้องห้ามมิให้ฟ้องบุพการีว่า หากมีความจำเป็นต้องเสนอ คดีขึ้นสู่ศาลเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน อาจร้องขอให้อัยการยกคดีขึ้นว่ากล่าว ได้ กล่าวคือร้องขอให้อัยการเสนอคดีสู่ศาลอันถือว่าเป็นอำนาจของอัยการที่จะกระทำ ได้ และถ้าหากผู้นั้นเป็นผู้เยาว์อยู่ก็มีสิทธิร้องขอต่ออัยการตามลำพังได้ โดยมีต้องได้ รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ทั้งนี้โดยถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ ผู้นั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 244/2511) มีปัญหาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใดหรือผู้ใดกับบุพการีตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นจะจำกัดเฉพาะแต่มี ความสัมพันธ์กันโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2532 ได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 ที่ห้ามฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา เป็นบทกฎหมายที่จำกัด สิทธิต้องตีความโดยเคร่งครัด จึงห้ามเฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จาก แนวคิดตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าวจึงได้หลักกฎหมายว่ากรณีที่ห้าม ฟ้องนั้น ก็เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นบุตรหลายที่ชอบด้วยกฎหมายของบุพการีเท่านั้น การ ต้องห้ามมิให้ฟ้องบุพการี ห้ามเฉพาะแต่การฟ้องในฐานะส่วนตัวเท่านั้นหมายความว่า บุพการีกระทำหรือละเว้นกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิในทางแพ่งของบุตรหลาน โดยตรงในฐานะที่เป็นบุพการีมิใช่ฐานะอื่น แต่ถ้าหากกระทำในฐานะอื่น เช่น ใน ฐานะผู้จัดการมรดกดังนั้น ย่อมไม่ต้องห้ามเพราะเป็นการฟ้องผู้จัดการมรดก มิได้ ฟ้องบุพการีในฐานะส่วนตัวโดยตรง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2515) คำพิพากษา ศาลฎีกาในหัวข้อหมายเหตุนี้เดินตามแนวหลักเดิมที่ศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้ว ซึ่งในคดีนี้ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นยายของโจทก์ที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้จัดการมรดก ของมารดาโจทก์ทั้งสามได้โอนทรัพย์สินมรดกของมารดาโจทก์ทั้งสาม ใส่ชื่อของจำเลย

ที่ 1 และจำเลยที่ 2 อันเป็นที่เห็นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการทำในฐานะผู้
จัดการมรดก มิใช่กระทำในฐานะส่วนตัว เพราะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้
จัดการมรดกของผู้ตายจัดการมรดกแต่การจัดการมรดกนั้น ได้กระทำโดยมิชอบ
เพราะมิได้จัดการแบ่งให้ทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งตามสิทธิ เมื่อเป็น
เช่นนี้โจทก์ที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายย่อมฟ้องจำเลยที่ 1
ในฐานะผู้จัดการมรดกที่จัดการมรดกโจทก์มิชอบได้ตัวอย่างคดีนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงแห่งคดีว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำใน
ฐานะผู้จัดการมรดกมิใช่ในฐานะส่วนตัวอีกด้วย ปัญหาที่ว่าถ้าจำเลยที่ 1 มิใช่ผู้จัดการ
มรดก แต่ในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายได้โอนทรัพย์สินมรดกของผู้ตายใส่ชื่อ
ของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบ ดังนี้ โจทก์ที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 จะฟ้องจำเลยที่ 1
เพื่อขอให้เพิกถอนการโอนได้หรือไม่ กรณีเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าจำเลยที่ 1 กระทำใน
ฐานะส่วนตัว ฉะนั้น โจทก์ที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 จึงต้องห้ามมิให้ฟ้องจำเลยที่ 1 ทางแก้
ก็คือต้องร้องขอให้อัยการยกคดีขึ้นว่ากล่าวดำเนินการตามความในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 ตอนท้าย. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.